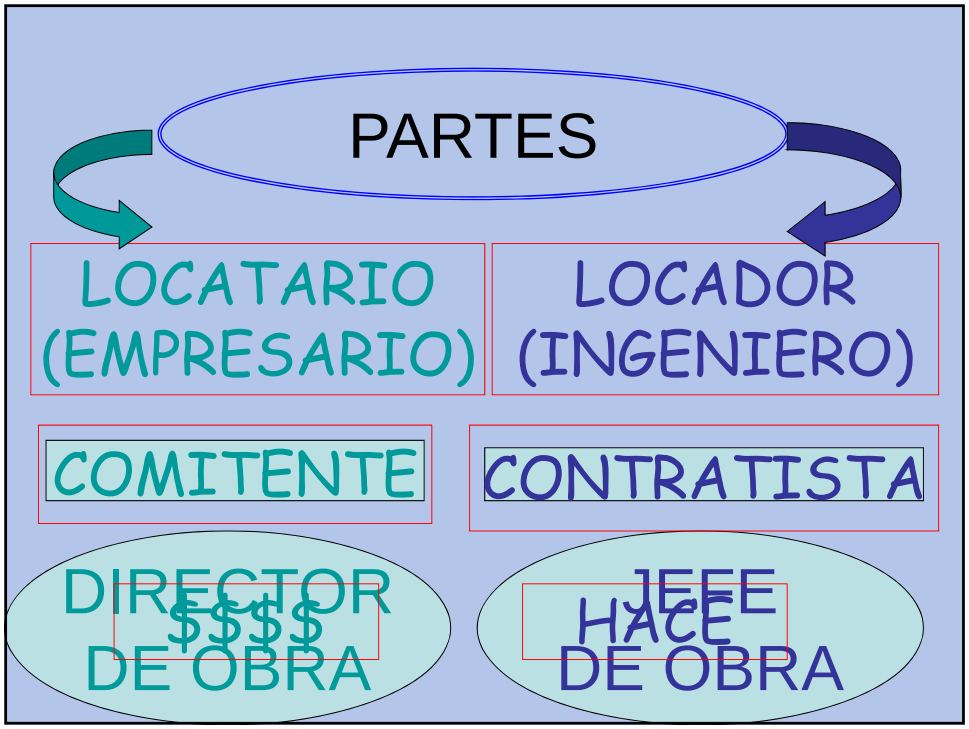
LOCACIÓN

ARTICULO 1251.- Definición. Hay ***contrato de obra o de servicios*** *cuando una persona, según el caso el* ***contratista*** *o el* ***prestador de servicios****, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada* ***comitente****, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.*

LOCAC. DE SERVICIO	-	LOCAC. DE OBRA
OBJETO		
• OBLIGAC. DE MEDIOS		• OBLIGAC. DE RESULTADO
REMUNERACIÓN		
• f(tiempo empleado)		• Con la entrega
VÍNCULO JURÍDICO		
• SUBORDINACIÓN		• IGUALDAD

LOCACIÓN DE OBRA PRIVADA

C.C.N
CONTRATO



SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

- **C/CONTRATO**
  - A.ALZADO → abs.
    - → rel.
  - U. DE MEDIDA
    - con determ. de cant.
    - sin determ. de cant.
  - COSTE Y COSTAS
  - por CONTRATOS SEPARADOS

SIN CONTRATO

- POR ADMINISTRACIÓN





- ***IMPREVISTO*** — ***PAGA CONTRATISTA***

- IMPREVISIBLE — **PAGA COMITENTE**

- ADICIONAL DE OBRA



- MAYORES COSTOS

  Depreciación / devaluación:

  mano de obra
  materiales
  transporte y combustibles

  - **INDEC**
  - **CAC**
  - **otros**

CLÁUSULAS ACCESORIAS Y RECURSOS

- PACTO COMISORIO
- CLÁUSULA PENAL
- EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO
- DERECHO DE RETENCIÓN
- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
  (daño emergente + lucro cesante)

CLÁUSULA ARBITRAL

BIBLIOGRAFÍA

- C.C.C.

- Ing.Cassin